PROYECTO DE LEY

Ley de destino de los bienes decomisados al narcotráfico (reforma del artículo 39 de la Ley 23.737)

Sustituye el art. 39 de la Ley 23.737 para que, después de reparar a las víctimas, lo obtenido de los bienes decomisados al narcotráfico vaya en partes iguales a seguridad y a la recuperación de los barrios más afectados, en lugar del reparto por porcentajes del DNU 575/2025. Crea una cuenta especial protegida, con información pública trimestral.

Propuesta 68: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Fase I
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (no crea tributos).

FUNDAMENTOS

El narcotráfico se sostiene con dinero, y una de las herramientas más eficaces para combatirlo es quitarle sus bienes y devolver ese valor a la sociedad que lo padece. El Decreto N° 575/2025 ordenó el régimen de conservación, administración y venta de los bienes provenientes de actividades ilícitas y sustituyó el artículo 39 de la Ley N° 23.737. Según ese régimen, una vez reparadas las víctimas, el producido se reparte por porcentajes fijos entre varios organismos. El presente proyecto mantiene ese régimen de administración y venta, y la prioridad de la reparación a las víctimas, pero fija por ley un destino específico para lo decomisado al narcotráfico: en partes iguales, la seguridad, en particular la investigación financiera y el control de puertos, vías navegables y fronteras, y la recuperación territorial de los barrios más afectados, con escuela, salud y atención de las adicciones, deporte y trabajo. Los recursos se depositan en una cuenta especial con destino específico, protegida de su disolución, y se informa cada trimestre qué se decomisó, cuánto se obtuvo y en qué barrio se aplicó. Las causas de jurisdicción provincial siguen correspondiendo a las provincias, a las que se invita a adoptar el mismo destino.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Destino de los bienes decomisados al narcotráfico

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley fija el destino del producido de los bienes decomisados en las causas por delitos previstos en la Ley N° 23.737, que se aplica a la seguridad y a la recuperación de los barrios más afectados por el narcotráfico.

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 39 de la Ley N° 23.737. Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, en el texto dado por el artículo 12 del Decreto N° 575/2025, por el siguiente:
«Artículo 39.- Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y del beneficio económico a que se refiere el artículo 30. Los bienes decomisados, o el producido de su venta, se conservarán, administrarán y enajenarán conforme el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los Procesos Penales de Competencia Nacional y Federal y de Extinción de Dominio, aprobado como Anexo I del Decreto N° 575/2025. Una vez atendida la reparación de las víctimas en los términos de ese régimen, el producido se destinará en partes iguales: a) a la seguridad, para la investigación y persecución del narcotráfico y del lavado de activos y para el control de la logística del delito en puertos, vías navegables y fronteras; y b) a la recuperación territorial de los barrios más afectados por el narcotráfico. El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de esta ley y a los bienes decomisados o al producido de su venta por los delitos previstos en la Sección XII, Título I -Delitos Aduaneros- de la Ley N° 22.415, cuando el objeto de dichos delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos. En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades competentes entregarán las multas conforme a lo establecido por esta ley. En las causas de jurisdicción provincial, las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta corresponderán a la provincia respectiva.»

ARTÍCULO 3°.- Exclusión de la escala de distribución. Incorpórase como último párrafo del artículo 24 del Anexo I del Decreto N° 575/2025 el siguiente:
«La distribución prevista en este artículo no se aplica al producido de los bienes decomisados en las causas por delitos de la Ley N° 23.737, que tiene el destino establecido en el artículo 39 de esa ley.»

Capítulo II – Cuenta especial y aplicación de los recursos

ARTÍCULO 4°.- Cuenta especial. Créase la Cuenta Especial de Decomisos del Narcotráfico para la Seguridad y los Barrios, con destino específico, en la que se depositará el producido del artículo 39 de la Ley N° 23.737, en dos subcuentas correspondientes a cada uno de los destinos de sus incisos a) y b). La Cuenta queda expresamente excluida de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en la presente ley.

ARTÍCULO 5°.- Destino de seguridad. Los recursos de la subcuenta de seguridad se aplicarán a: a) equipamiento y capacitación para la investigación criminal y financiera del narcotráfico y del lavado de activos; b) escáneres, radares y demás medios de control de cargas en puertos, vías navegables y pasos fronterizos; y c) medidas de aislamiento de las personas que dirigen organizaciones criminales desde los establecimientos penitenciarios federales. No podrán aplicarse a gastos de personal permanente.

ARTÍCULO 6°.- Recuperación territorial de barrios. Los recursos de la subcuenta de barrios se aplicarán a proyectos de presencia estatal sostenida en los barrios más afectados por el narcotráfico, en materia de educación, salud y atención de las adicciones, deporte, trabajo comunitario de transición y mejoramiento del espacio público. La autoridad de aplicación seleccionará los barrios con criterios objetivos y públicos, basados en la tasa de homicidios dolosos y en la incidencia de los delitos de la Ley N° 23.737, y podrá ejecutar los proyectos por sí o mediante convenios con las provincias y los municipios, que asumirán su gestión y rendirán cuentas de los fondos recibidos.

ARTÍCULO 7°.- Presupuesto y ejecución. Los recursos de la Cuenta se incorporan como recursos con afectación específica en la ley de presupuesto de cada ejercicio, que estimará su monto y lo asignará a los destinos de los artículos 5° y 6°. Los saldos no utilizados al cierre de un ejercicio se transfieren al siguiente con el mismo destino. Los recursos de la Cuenta no sustituyen los créditos ordinarios de seguridad ni los de los programas sociales.

Capítulo III – Disposiciones finales

ARTÍCULO 8°.- Información pública. La autoridad de aplicación publicará cada trimestre, en formato abierto, los bienes decomisados en causas por delitos de la Ley N° 23.737, los bienes enajenados y su producido, el monto destinado a la reparación de las víctimas, los ingresos y los saldos de cada subcuenta, y los proyectos financiados, con su localización por barrio, su costo y sus resultados.

ARTÍCULO 9°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley, que administrará la Cuenta con intervención del área de seguridad, para la subcuenta del inciso a) del artículo 39 de la Ley N° 23.737, y de las áreas con competencia en desarrollo social, educación y salud, para la del inciso b).

ARTÍCULO 10°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a destinar el producido de los bienes decomisados en las causas por delitos de la Ley N° 23.737 de su jurisdicción a la seguridad y a la recuperación de los barrios más afectados por el narcotráfico.

ARTÍCULO 11°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará al producido de los bienes que se enajenen desde esa fecha. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los sesenta (60) días.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app